

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE AGUADILLA

AMIGOS TRES PALMAS, INC.,
RAMÓN DÍAZ ZAMBRANA,
LEANNE ARCURI,

Demandantes,

vs.

AUTORIDAD DE CARRETERAS Y
TRANSPORTACIÓN, OFICINA DE
GERENCIA Y PERMISOS DEL
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMERCIO,
ING. CLAUDIO J. TORRES SERRANO,
ING. ALEXANDRA VELÁZQUEZ
DELGADO,

Demandados,

CIVL NÚM.: RN2025CV00064

SALA: 602

SOBRE:

INTERDICTO LEY 161-2009; Y
SENTENCIA DECLARATORIA

MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN
DE LA ING. ALEXANDRA VELÁZQUEZ

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte codemandada **Ing. Alexandra Velázquez Delgado** ("Ing. Velázquez"), por conducto de su representación legal que suscribe y muy respetuosamente EXPONE y SOLICITA:

I. INTRODUCCIÓN

El 11 de diciembre de 2025, los demandantes Amigos de Tres Palmas, Inc., Ramón Díaz Zamabrana y Leanne Arcurir (los "Demandantes") presentaron la demanda de epígrafe, en la que solicitan la paralización de las obras del proyecto de la codemandada, Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico ("ACT") denominado *Paseo Ciclista y Peatonal del Municipio de Rincón* (en adelante, alternativamente, "Proyecto" o "Paseo Ciclista") y la revocación de ciertos trámites y permisos relacionados a este. (SUMAC 1).

Por las razones que se exponen a continuación, procede la desestimación de la demanda contra la Ing. Velázquez, toda vez que no es parte indispensable en esta acción según reconocieron los propios demandantes en la demanda. *Id.*, al ¶22. En la alternativa,

procede desestimar la demanda, dado a que tener en dos foros distintos de manera simultánea, este caso y aquél que se ventila en el Tribunal de Apelaciones, *Jacob Huck, et als. v. E.L.A., et als.*, Caso Núm. TA2025PA00409 que versan sobre la misma controversia, la impugnación de los trámites y permisos del Proyecto va en contra de nuestro ordenamiento jurídico que rechaza la adjudicación por dos foros de una misma controversia. Ello, para evitar sujetar a las partes a resultados incompatibles provenientes de distintos foros. Además, los Demandantes tuvieron amplia oportunidad de intervenir en el pleito que actualmente se ventila ante el Tribunal de Apelaciones, más decidieron no hacerlo. Por ende, deben atenerse a su resultado, toda vez que estuvieron conformes de que sus derechos e intereses, por los que reclama en este caso, fueron adecuadamente articulados, promovidos y protegidos en dicho caso.

II. DERECHO APLICABLE Y ARGUMENTACIÓN

A. Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil.

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, establece los fundamentos por los que una parte puede solicitar la desestimación de una demanda presentada en su contra, a saber: falta de jurisdicción sobre la materia o la persona, insuficiencia del emplazamiento o su diligenciamiento, dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio o dejar de acumular una parte indispensable. *Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz*, 180 DPR 920 (2011). Dichas defensas pueden levantarse, a opción del demandado, en una moción de desestimación antes de contestar o en la misma contestación a la demanda. Algunas, son privilegiadas y pueden levantarse en cualquier momento durante el proceso. *González v. Mayagüez Resort & Casino*, 176 DPR 848 (2009).

Nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que al resolver una solicitud de desestimación fundamentada en que se deja de exponer una reclamación que justifica la concesión de un remedio, los

tribunales deben tomar como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda y que hayan sido aseverados de manera clara y concluyente. *Accurate Sols. v. Heritage Environmental*, 193 DPR 423, 433 (2015); *Torres, Torres v. Torres et al.*, 179 DPR 481, 501 (2010). Así, el tribunal solo desestimaré un pleito cuando entienda que, considerando como verdaderas las alegaciones, la parte demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo aquellos hechos que pueda probar en su día. *Perfect Cleaning Service v. Centro Cardiovascular de Puerto Rico*, 172 DPR 139 (2007); *Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R.*, 137 DPR 497, 505 (1994); *Candal v. C.T. Radiology Office, Inc.*, 112 DPR 227 (1982).

B. Parte Indispensable

La Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.16.1, establece que en un pleito deben acumularse las personas que tengan un interés común “sin cuya presencia no pueda adjudicarse la controversia”. La parte indispensable se puede definir como aquella, de la cual no se puede prescindir y cuyo interés en la cuestión es de tal magnitud, que no puede dictarse un decreto final entre las otras partes sin lesionar y afectar radicalmente sus derechos, o sin permitir que la controversia quede en tal estado que su determinación final haya de ser inconsistente con la equidad y una conciencia limpia. *López García v. López García*, 200 D.P.R. 50, 64-65 (2018); *González v. Adm. Corrección*, 190 D.P.R. 14, 46 (2014); *Vilanova v. Vilanova*, 184 D.P.R. 824, 839 (2012); *García Colón v. Sucn. González*, 178 D.P.R. 527, 548-549 (2010).

Los tribunales tienen que hacer un juicioso análisis que envuelva la determinación de los derechos de un ausente y las consecuencias de no ser unido como parte en el procedimiento. *Romero v. S.L.G. Reyes*, 164 D.P.R. 721, 732-733 (2005). De aquí que, al determinar si una parte es indispensable para adjudicar una controversia, se debe considerar “si el tribunal podrá hacer justicia y conceder un remedio final y completo sin afectar los

intereses del ausente". *Bonilla Ramos v. Dávila Medina*, 185 D.P.R. 667, 677 (2012).

C. Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009.

La Ley Núm. 161-2009 "es la disposición legal que establece el marco jurídico y administrativo que rige la solicitud, evaluación, concesión y denegación de permisos por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico". *Laureano v. Mun. de Bayamón*, 197 DPR 420, 433 (2017). Para cumplir con esto, se creó la Oficina de Gerencia de Permisos ("OGPe") como una Secretaría Auxiliar del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Art. 2.1 de la Ley Núm. 161-2009, 23 LPRA §9012.

Por medio de este estatuto se le transfirió a la OGPe la jurisdicción para evaluar, conceder y/o denegar permisos relacionados con el desarrollo de obras de construcción y el uso de terrenos. Esta ley también confirió dicha autoridad a ciertos Municipios Autónomos (con jerarquía I a la V a los cuales la Junta de Planificación les hubiese transferido mediante convenio de delegación parcial o total determinadas competencias sobre la ordenación territorial). Véase la Exposición de Motivos, Art. 8.1 de la Ley Núm. 161-2009, 23 LPRA §9018.

En lo aquí pertinente, el Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009 permite que una parte que tenga un interés propietario o personal que pudiese verse afectado pueda presentar una solicitud de recursos extraordinarios ante el Tribunal de Primera Instancia con el fin de solicitar la revocación de un permiso, la paralización de una obra, la demolición de obras, entre otros remedios. 23 LPRA sec. 9024. A esos fines, el referido artículo dispone:

La Junta de Planificación, un Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la III, una Entidad Gubernamental Concernida que haya determinado que sus leyes y reglamentos han sido violados, o cualquier persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, podrá presentar una acción de injunction, mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: 1) la revocación de una determinación final otorgada, **cuya solicitud se haya**

hecho utilizando información incorrecta o falsa; 2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no autorizado o de una construcción autorizada mediante permiso, para la cual no se hayan realizado los pagos correspondientes a aranceles, pólizas, arbitrios y sellos; 4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado. (Énfasis suplido).

Así también, dispone que:

En los casos en los que se solicite la revocación de una determinación final, **será parte indispensable** en el pleito la **entidad o profesional autorizado que haya emitido la determinación final y el dueño del proyecto.** Además, en los casos en los que se solicite la revocación de un permiso otorgado por haberse utilizado información incorrecta o falsa y **que dicho permiso se haya expedido bajo las disposiciones de la Ley Núm. 135 de 15 de junio de 1967, según enmendada, dicho ingeniero o arquitecto también será parte indispensable en el pleito.** Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, *supra*. *Id.* (Énfasis suplido).

Se entiende que los permisos que contienen trámites que conllevan una certificación bajo la Ley Núm. 135 de 15 de junio de 1967, según enmendada, 23 LPRA sec. 42a et seq. (Ley Núm. 135-1967) lo son: Permiso Único, Permiso de Construcción, Reconstrucción o de Remodelación, Permiso de Demolición y Permisos Generales. Véase *Exposición de Motivos* de la Ley Núm. 122-2024. La referida ley exige que todo ingeniero o arquitecto, licenciado según las leyes de Puerto Rico, que prepare o confeccione cualquier plano o proyecto de construcción, reconstrucción, alteración o ampliación de alguna obra, que se radique con el objeto de obtener un permiso de construcción, reconstrucción, alteración o ampliación de una obra, certificará que dicho plano o proyecto está de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables. Véase Artículo 2 y 3 de la Ley Núm. 135-1967, 23 LPRA sec. 42b y 42c.

Cabe señalar, además, en cuanto a la corrección y la legalidad de las determinaciones finales y de los permisos, que el Artículo 9.10 de la Ley núm. 161- 2009, 23 LPRA sec. 9019i, que se presume

la corrección y legalidad de las determinaciones finales y de los permisos expedidos por la Oficina de Gerencia de Permisos, por el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V y por los profesionales autorizados.

D. Multiplicidad de Pleitos.

Como es conocido, el principio rector de las Reglas de Procedimiento Civil es proveerle a las partes envueltas en un pleito legal, una solución justa, rápida y económica en todo procedimiento. Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.1. De igual forma, las Reglas de Procedimiento Civil establecen mecanismos para la tramitación ordenada de los casos en los tribunales, de forma que garantice el debido proceso de ley. *Reyes v. Cantera Ramos, Inc.*, 139 DPR 925, 926 (1996). En virtud de ello, los tribunales de instancia tienen la indelegable labor de velar y garantizar que los procedimientos y asuntos ante su consideración se ventilen sin demora con miras de lograr una justicia rápida y eficiente. *In re- Pagani Padró*, 181 DPR 517, 529 (2011), citando a *Heftler Const. Co. v. Tribunal Superior*, 103 DPR 844, 846 (1975). Es decir, los jueces del foro primario gozan de amplia discreción para gobernar los procedimientos judiciales y deben conseguir un balance justo entre el interés de que los pleitos se resuelvan en sus méritos y el interés de no permitir demoras innecesarias o duplicidad en el trámite judicial. *Fine Art Wallpaper v. Wolff*, 102 DPR 451, 458 (1974).

Las Reglas de Procedimiento Civil tienen como propósito evitar la proliferación de acciones, lograr la economía procesal y evitar la indeseable probabilidad de que surjan fallos incompatibles relacionados con un mismo incidente. *Vives Vázquez v. E.L.A.*, 142 DPR 117, 125 (1996); *Granados v. Rodríguez Estrada II*, 124 DPR 593, 608 (1989). Así también, “un principio cardinal de nuestro derecho procesal es el de evitar la multiplicidad de pleitos, y de adjudicar en una causa distintas reclamaciones de las partes cuando la

naturaleza de las causas lo permiten.” *Íd.*, pág. 125. En atención a ello, nuestro ordenamiento procesal civil rechaza la adjudicación por dos foros de una misma controversia para evitar sujetar a las partes a resultados incompatibles provenientes de diferentes foros. *Consejo de Titulares v. Gómez Estremera et al.*, 184 DPR 407, 427 (2012).

Por tanto, el ordenamiento procesal civil rechaza a adjudicación por dos tribunales de una cuestión que es esencialmente indivisible. *Íd.* El “[t]ener en dos foros distintos de manera simultánea dos casos que versan sobre la misma controversia no contribuyen a la economía procesal y abre la puerta a la posibilidad de resultados contradictorios”. *Rivera Schatz v. ELA y C. Abo. PR I*, 191 DPR 470, 478 (2014), disidente.

Los tribunales federales también han sido contundentes en contra de la duplicidad de demandas. El Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, citando a otros tribunales federales de mayor jerarquía, ha establecido que, “pendency of a prior pending action in the same federal court is ground for abatement of the second action.” *Montoyo-Rivera v. Pall Life Sciences PR, LLC*, 245 F. Supp. 3d 337 (DPR 2017) citando a *Sutcliffe Storage & Warehouse Co. v. United States*, 162 F.2d 849, 851 (1st Cir. 1947).¹

El remedio para la duplicidad de pleitos es la desestimación. De modo ilustrativo, véanse las siguientes determinaciones del Tribunal de Apelaciones. *Valdés Pérez v. Eurowheels Auto Corporation*, KLAN202400690, 2024 WL 4553121 (TCA) (11 de septiembre de 2024); *R&D Master Enterprises, Inc. v. Banco de Desarrollo Económico Para Puerto Rico*, KLCE202200239, 2022 WL 18396326 (TCA) (16 de diciembre de 2016); *Marcial Torres v. Autoridad De*

¹ Véanse, además, *Walton v. Eaton Corp.*, 563 F.2d 66, 70 (3d Cir. 1977) (en banc); *Adams v. Cal. Dep't of Health Servs.*, 487 F.3d 684, 692-93 (9th Cir. 2007); *Hartsel Springs Ranch of Colo., Inc. v. Bluegreen Corp.*, 296 F.3d 982, 989 (10th Cir. 2002); *Curtis v. Citibank, N.A.*, 226 F.3d 133, 138-39 (2d Cir. 2000).

Energia Electrica, KLAN201400627, 2016 WL 1695308 (TCA) (31 de marzo de 2016).

III. Argumentación.

En torno a la compareciente, Ing. Velázquez, los Demandantes la mencionan, o hacen referencia a ésta exclusivamente en dos (2) alegaciones de la demanda. A saber, el párrafo núm. 21 de la demanda en donde la identifican como “proyectista en el trámite del 2024-544025-PUI-300201” y el párrafo núm. 22. En este último, los Demandantes claramente reconocen que los permisos que se impugnan en este caso **no fueron expedidos bajo las disposiciones de la Ley Núm. 135-1967** y que el codemandado, Ing. Claudio Torres Serrano y la Ing. Velázquez se incluyen como codemandados únicamente, debido a que la ACT previamente arguyó que estos eran partes indispensables en un pleito para este mismo proyecto presentado al amparo del artículo 14.1 de la Ley 161-2009.

El artículo 14.1, supra, dispone que en los casos en los que se solicite la revocación de una determinación final, será parte indispensable de en el pleito la entidad o profesional autorizado **que haya emitido la determinación final** y el dueño del proyecto. Además, en los casos en los que se solicite la revocación de un permiso otorgado por haberse utilizado información incorrecta o falsa y que dicho permiso se haya expedido bajo las disposiciones de la Ley Núm. 135-1967, dicho ingeniero o arquitecto también será parte indispensable en el pleito.

Con relación a la Ing. Velázquez, resulta innegable que no se cumplen con los supuestos o requisitos antes mencionados para ser considerada como parte indispensable al amparo del artículo 14.1, supra. La Ing. Velázquez no emitió determinación final alguna que esté siendo impugnada en este caso y no es dueña del Proyecto. Además, como bien señalaron los Demandantes, los trámites y permisos aquí impugnados no se emitieron conforme la Ley Núm. 135-1967. Note

este Honorable Tribunal que la ACT está exenta de obtener y presentar permisos de construcción ante la OGPe.²

Por otra parte, los **trámites y permisos del Proyecto impugnados en este caso**, los hechos y fundamentos en los que los Demandantes se sostienen para ello,³ fueron objeto y atendidos previamente por este Honorable Tribunal en otro pleito que se ventiló ante esta Sala, en el caso *Jacob Huck y otros v. E.L.A. y otros*, Caso Núm. AU2025CV00191. En dicho caso, el 8 de mayo de 2025, el Tribunal dictó Sentencia desestimando la Demanda, dado a que los demandantes no presentaron prueba suficiente de los elementos dispuestos por el artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009. La misma se encuentra ante la consideración del Tribunal de Apelaciones para revisión, Caso Núm. TA2025AP00409.

Por consiguiente, resulta innegable que la demanda de epígrafe constituye un pleito adicional **para tener en dos foros distintos de manera simultánea dos casos que versan sobre la misma controversia, la validez de los trámites y permisos del Proyecto**. Esto abre la puerta a la posibilidad de resultados contradictorios. El ordenamiento procesal civil rechaza la adjudicación de dos (2) tribunales de una cuestión que es esencialmente indivisible, como ocurre en este caso, para evitar resultados incompatibles provenientes de diferentes foros. *Consejo de Titulares v. Gómez Estremera*, 184 DPR 407, 427 (2012). Tampoco es el propósito del artículo 14.1, *supra*, permitir un sin fin de pleitos en tiempo y tribunales distintos para impugnar un mismo permiso ante hechos y fundamentos similares.

Por último, también resulta innegable que los Demandantes pudieron solicitar intervenir en el caso AU2025CV00191 conforme la Regla 21.4 de las de Procedimiento Civi, 32 LPRA Ap. V, R.21.1,

²² Véase, Sección Resolución JP-RP-41 de la Junta de Planificación, a la Sección, 3.2.4.3.

³ Cabe señalar, que los aquí codemandados también fueron acumulados como demandados en dicho caso y hechos y fundamentos para solicitar la revocación de los trámites y permisos del Proyecto eran similares, sino idénticos.

más decidieron no hacerlo. Cualquier persona tiene derecho a intervenir en un pleito cuando por ley se le confiere un derecho incondicional a intervenir o cuando reclame algún derecho o interés en la propiedad o asunto objeto del pleito **que pudiese de hecho verse afectado con la disposición final del caso.**

Dicho caso recibió amplia cobertura mediática, conllevó un extenso trámite interdictal en donde se registraron ciento ochenta y nueve (189) entradas en el expediente, se celebraron dos (2) vistas y el Tribunal finalmente dictó Sentencia el 8 de mayo de 2025.⁴ Además, el interés de los Demandados relacionados al Proyecto que, según estos, amerita protección fueron adecuadamente articulados, promovidos y protegidos por la parte demandante de dicho caso.

No obstante, y para efectos de argumentación exclusivamente, aun cuando los Demandantes entendieran que sus derechos relacionados al Proyecto no eran adecuadamente articulados, promovidos y protegidos en el caso AU2025CV00191, debieron solicitar intervenir en el pleito. Sin embargo, decidieron no hacerlo. La dejadez o negligencia en el reclamo de sus derechos, los cuales en conjunto con el transcurso del tiempo y otras circunstancias que causan perjuicio, opera como un impedimento para presentar esta acción contra la compareciente.⁵

En fin, surge claramente de lo anterior, que procede la desestimación de la demanda contra la Ing. Velázquez. La compareciente no es parte indispensable en este caso sin cuya presencia pueda emitirse un remedio final y completo. Independientemente de ello, la presente acción provoca multiplicidad de pleitos que se ventilan simultáneamente en

⁴ A ese efecto, este Honorable Tribunal puede tomar conocimiento judicial de la publicación del periódico Primera Hora, del 16 de abril de 2025 titulada: "Juez paraliza temporalmente tala de árboles en construcción de paseo de ciclistas en Rincón; Una vista fue pauta para el próximo 25 de abril." La notifica se publicó nueve (9) días antes de celebrarse la Vista de Injunction, diez y seis (16) días antes de celebrarse la Vista Argumentativa y veinte y dos (22) días antes de dictada la Sentencia desestimatoria en el caso.

⁵ *Aponte v. Srio. de Hacienda, E.L.A.*, 125 DPR 610, 618(1990).

diferentes foros sobre los mismos trámites y permisos del Proyecto lo que podría provocar resultados incompatibles y los Demandantes se cruzaron de brazos al no solicitar intervenir en el caso AU2025CV00191. Por consiguiente, estuvieron conformes de que sus derechos e intereses relacionados al Proyecto fueron adecuadamente articulados, promovidos y protegidos en dicho caso.

POR TODO LO CUAL, se solicita respetuosamente de este Honorable Tribunal que declare CON LUGAR la presente solicitud y, en consecuencia, desestime la demanda contra la Ing. Alexandra Velázquez Delgado.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En San Juan, Puerto Rico a 22 de diciembre de 2025.

CERTIFICO: que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), el cual da aviso de forma simultánea a todos los abogados(as) de récord a sus respectivas direcciones de correo electrónico, cumpliendo así con la notificación que exigen respectivamente las Regla 67.1 y 67.2 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V.

TORRES VELEZ LLC

405 Ave. Esmeralda 405 Ste 2, PMB 176
Guaynabo, Puerto Rico 00969
Tel. 787-966-7565
Cel. 787-299-2189
Fax: 787-966-7742

f/Carlos J. Torres Vélez

CARLOS J. TORRES-VÉLEZ

RUA Núm. 17,107

E-mail: ctorres@torresvelez.com

f/Gerardo M. Ortiz Torres

Gerardo M. Ortiz Torres

RUA Núm. 21,401

E-mail: gortiz@torresvelez.com